

Nr. 198 Ministerialrat von Stutterheim an Ministerialrat Wienstein. Berchtesgaden, 5. August 1935*R 43 II/426, Bl. 6–7 Original**Beginn:**Beginn:*

[Wehrmachtbeamte und NSDAP]

Sehr verehrter Herr Wienstein!

Der Führer wünscht möglichst bald einen Vortrag des Herrn Staatssekretärs¹ über die Stellung der Wehrmachtsbeamten zur NSDAP, vor allem über die Frage ihrer Zugehörigkeit zur Partei, entgegenzunehmen und diese Frage alsdann mit dem Herrn Reichskriegsminister zu besprechen². Die vorläufige Meinung des Führers geht dahin, daß nicht einzusehen sei, aus welchem Grunde die Wehrmachtsbeamten nicht Mitglied der NSDAP sein dürfen bzw. ihre Mitgliedschaft, solange sie Wehrmachtsbeamte sind, zu ruhen habe, wenn ihnen andererseits im Unterschiede zu den Soldaten eine politische Betätigung gestattet wäre und auch die Ausübung des Wahlrechts ihnen nicht verwehrt sei.

Der Herr Staatssekretär neigt zu der Auffassung, daß die Vorschrift im § 26 Abs. 1 Satz 2 des Wehrgesetzes³ nur auf die Soldaten und nicht auch auf die Wehrmachtsbeamten Anwendung zu finden hat. Diese Auslegung dürfte ihre Stütze einmal darin finden, daß für die Vorschrift im 2. Satze des 1. Abs. im § 26 kein besonderer Absatz gewählt wurde, daß es weiterhin im Abs. 4 heißt: „Der Reichskriegsminister kann Wehrmachtsbeamte den Vorschriften nach Abs. 1 usw. unterwerfen“, und schließlich in der Erwägung, daß der Gesetzgeber, wenn er den Wehrmachtsbeamten politische Betätigung und Ausübung des Wahlrechts freistellte, auch gegen ihre Zugehörigkeit zur NSDAP wohl nichts hat einwenden wollen.

Ich erinnere mich, in der amtlichen Begründung zum Wehrgesetz gelesen zu haben, daß das Ruhen der Parteizugehörigkeit während der Dauer des aktiven Wehrdienstes für die Soldaten um deswillen vorgeschrieben sei, weil vermieden werden müsse, daß der Soldat einer doppelten Befehlsgewalt unterstände⁴. Dieser Gesichtspunkt könnte vor allem mit Rücksicht auf die Beteiligung der Wehrmachtsbeamten an Mobilmachungsarbeiten u. dergl. und mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der

¹ Lammers. Hermann v. Stutterheim war dessen persönlicher Referent.

² Nach einem FV auf dem Obersalzberg am 31. 7. 35 hatte Lammers diktiert: „Der Führer wünscht Vortrag über Stellung der Wehrmachtsbeamten zur Partei (Parteizugehörigkeit). Der Führer will die Frage mit dem Reichskriegsminister besprechen. Auch ich soll mit ihm Fühlung nehmen.“ R 43 II/426, Bl. 2. Zum Gesamtkomplex vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10822.

³ § 26 des WehrG vom 21. 5. 35 (RGBl. I S. 609; s. Dok. Nr. 159 P. 1) lautete:

„(1) Die Soldaten dürfen sich politisch nicht betätigen. Die Zugehörigkeit zur NSDAP oder einer ihrer Gliederungen oder zu einem der ihr angeschlossenen Verbände ruht für die Dauer des aktiven Wehrdienstes.

(2) Für die Soldaten ruht das Recht zum Wählen oder zur Teilnahme an Abstimmungen im Reich.

(3) Die Soldaten bedürfen der Erlaubnis ihrer Vorgesetzten zum Erwerb der Mitgliedschaft in Vereinigungen jeder Art sowie zur Bildung von Vereinigungen innerhalb und außerhalb der Wehrmacht.

(4) Der Reichskriegsminister kann Wehrmachtbeamte und im Bereich der Wehrmacht angestellte Zivilpersonen, wenn militärische Notwendigkeit dies erfordert, den Vorschriften nach Abs. 1 und 2 unterwerfen.“

⁴ Amtl. Begründung zu § 26: „Politische Betätigung ist allen Soldaten verboten, damit nach bewährtem Grundsatz politische Zwistigkeiten unter Kameraden vermieden werden. Nach den getroffenen Vereinbarungen soll während des aktiven Wehrdienstes die Zugehörigkeit zur NSDAP oder einer ihrer Gliederungen ruhen, weil deren Angehörige einer eigenen Befehls- und Strafgewalt unterliegen und eine klare Trennung der gegenseitigen Befugnisse notwendig ist.“ Zit. bei ABSOLON III S. 49.

besonderen Geheimhaltung militärischer Angelegenheiten überhaupt doch wohl den Schluß rechtfertigen, daß es zwar unbedenklich ist, wenn die Wehrmachtsbeamten sich politisch betätigen und ihr Wahlrecht ausüben, daß es aber unerwünscht ist, wenn sie infolge ihrer Unterstellung unter die Befehlsgewalt von Parteidienststellen hinsichtlich der Wahrung des militärischen Geheimnisses gegenüber diesen Dienststellen unter Umständen in Gewissenskonflikte geraten könnten. Dieser Gesichtspunkt würde in konsequenter Durchführung allerdings wohl auch dazu führen müssen, daß im Interesse der Wahrung der Dienstgeheimnisse überhaupt die doppelte Befehlsgewalt für sämtliche Beamte, unter Umständen in Begrenzung auf gewisse Beamtengruppen, vermieden werden müßte. Immerhin könnte man eine unterschiedliche Behandlung der Wehrmachtsbeamten und der übrigen Beamten in dieser Hinsicht mit der Notwendigkeit, die Geheimhaltung der militärischen Angelegenheiten in allererster Linie sicherzustellen, vielleicht begründen.

Auf alle Fälle dürfte die Auslegung des § 26 in der zur Erörterung stehenden Frage (Ruhen der Parteizugehörigkeit auch hinsichtlich der Wehrbeamten?) zweifelhaft sein. Der Herr Staatssekretär läßt Sie daher bitten, diese Frage im Benehmen mit dem zuständigen Herrn des Reichskriegsministeriums zu klären und ihm eine kurze Aufzeichnung hierüber so schnell wie möglich zukommen zu lassen⁵.

Heil Hitler!
Ihr sehr ergebener

v. Stutterheim

⁵ Antwort Wiensteins s. Dok. Nr. 203.

Zitierhinweis

Nr. 198 Ministerialrat von Stutterheim an Ministerialrat Wienstein. Berchtesgaden, 5. August 1935
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich
Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv
von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d198>